

كتاب الجيل الجديد (٤)

مِفْهُومُ الْبِدْعَةِ

(بين المحددات الضابطة والأخلاق المنهجية)

لراجي عفوره الفقير إليه

إبراهيم أحمد المقرئ

إمام الجامع الوطني النيجيري - أبوجا

١٤٤٣هـ / ٢٠٢٢م

©جميع حقوق الطبع محفوظة

اسم الكتاب : مفهوم البدعة

اسم المؤلف : إبراهيم أحمد المقري

الطبعة الأولى : 2022

الترقيم الدولي:

الناشر : معهد طيبة للبحوث والتدريب، تيجيريا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تصدير

إن دراسة الألفاظ الإسلامية تتبوأ مكانة مرموقة وأهمية قصوى في تنقيح المفاهيم الدينية وغربلة مصطلحاتها الأصلية والفرعية للقضاء على السطحية في إدراك الوضع، وحسن الاستعمال، وصحة الحمل للنصوص الشرعية؛ فمن أخطر هذه الألفاظ وقعا وأعمقها قعرا وأبعدها غورا لفظ " البدعة " لكونها المعيار المعرب والفيصل الفارز بين الأصل في الدين والدخيل عليه، وقد عُنِيَتْ بتأصيلها وتنزيلها علماء الإسلام عبر العصور، فأفردت بتأليف جيدة، قصدا لتحقيق مفهومها ورسم معالم الكشف عنها وتنقية الدين مما التصق به من أوشامها، وقد جدَّ في الآونة الأخيرة التفريط في الاستقامة على المشروع من الدين والإفراط في الرمي بالابتداع كلَّ طارئ غير مأثور من الشارع نصا أو من السلف الصالح فهما أو عملا.

وسمة الدين الإسلامي الوسطية، فكلُّ ما طغى في الإفراط أو انحطَّ في التفريط فهو خارج عن سَنَنِ هذا الدين الحنيف، وقد تسلَّت إلى الأمة هذه النائبة واستفحلت، من ناحيتين؛ الأولى : الجهل أو التجاهل بالمفهوم الدقيق لهذا اللفظ الإسلامي، الثانية : غياب الوعي المنهجي لتحديد الضوابط الكاشفة عما يصح أن يُوسَم بالبدعة في الدين. فللقضاء على هذا الوباء المستطير يلزم علاج هذين الخَلَلَيْن اللّذين أُتِيَ الدين من خلالهما، فأدى إلى هذا الداء الفتاك للأعراض ونصب الأبواق النافخة بالتبديع والتكفير بين المسلمين.

فبزغتْ - بفضل الله - شمسُ هذا السُّفَرِ النفيس والكنز الثمين والحاجة إليه حاقّة، ليُعَيَدَ تشخيص هذه القضية (مفهوم البدعة) من جوانبها المتعددة، وتصوير قضاياها المتشعبة، وفضح الأخلال المنهجية في تقريرها، مع رصف الضوابط المحددة بالمنهجية لتنقيتها والكشف عنها، وإرجاع الخلاف بين الاتجاهين في تحديد معنى البدعة - (الاتجاه اللغوي الذاهب إلى تقسيم البدعة حسب الأحكام الشرعية الخمسة أو إلى حسن

وقبيح والاتجاه الشرعي الرافض لهذا التقسيم) - إلى الخلاف اللفظي، وهذه نكتة يُعَصُّ عليها بالنواجد، وحيث ما أمكن إرجاع الخلافات إلى الألفاظ فلا مندوحة إلى العدول عن ذلك بحال، فالاختلاف في الألفاظ بعد الاتفاق في المعاني دأبُ دَوِي القصور.

فتناول المصنف كلَّ ذلك بأسلوب علمي دقيق وفق خطة منهجية رصينة، مع العناية بشفع هذه الضوابط بالنماذج الواضحة والتطبيقات العملية، حتى يُوْتِي البحث أَكْلَهُ في تقليل الخلاف وإخماد النزاعات العقيمة بين المسلمين، في المسائل التي "الاختلاف فيها اتفاق" كما قال بن المعلّم، فالكتاب وإن صَغُر حجمُه كَبُرَ علمُه.

فلأمسك عنان القلم حتى أدع القارئ العزيز يستمتع بالسياحة العلمية بين دفتَي هذا البحث الدقيق.

- معهد طبية

مفهوم البدعة بين اللغة والشرع

جاء في الصحاح: "بدع الشيء كمنعه بدعاً: أنشأه وبدأه كابتدعه ومنه البديع في أسمائه تعالى" (1) وفي لسان العرب "بدع الشيء يبدعه بدعاً وابتدعه: أنشأه وبدأه... والبديع والبدع الشيء الذي يكون أولاً... والبدعة الحدث وما ابتدع من الدين بعد إكمال، وقال ابن الأثير: البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلال" (2)

أما في الاصطلاح الشرعي فتطلق في الغالب على المحدث المضاهي للدين وليس منه، ومن تعريفاتها الشرعية تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله : ما أحدث وليس له أصل في الشرع" (3) وقال معلقاً

(1) تاج اللغة وصحاح العربية لابن عطار: مادة بدع.

(2) لسان العرب لابن منظور: مادة بدع

(3) فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني : 13 / 267

وشارحا لحديث "كل بدعة ضلالة" إنه ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص أو عام"⁽⁴⁾

فقد اتجه العلماء في تعريف البدعة اتجاهاين مشهورين: الاتجاه اللغوي الذي روي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه واشتهر به عدد كبير من الأئمة بعده كالعز بن عبد السلام والقرافي والنووي وغيرهم، ثم الاتجاه الثاني الذي أطلق عليه الاتجاه الشرعي واشتهر به الإمام ابن تيمية وابن رجب الحنبلي والشاطبي وآخرون.

وسوف يتعرض الكتاب لأصحاب كل اتجاه كمدرسة واحدة رغم علم الباحث بالفروق والتداخلات الكثيرة في أطاريح أصحاب الاتجاه الشرعي ولكن لا مندوحة

(4) المرجع والصفحة.

له سوى ذلك في التعامل مع الضوابط والأخلال المنهجية.

فمن جملة التعريفات التي تبنت الاتجاه الأول تعريف الإمام النووي الذي قال في تهذيب الأسماء واللغات "والبدعة بكسر الباء هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة" (5)

ولعله استفاد هذا من تعريف الإمام العز بن عبد السلام الذي قسم البدعة حسب الأحكام الشرعية فعرّفها بأنها "فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة، والطريق إلى معرفة ذلك أن تعرض البدعة

(5) تهذيب الأسماء واللغات 22/3 مادة بدع

على قواعد الشريعة"⁽¹⁾ وينظر تلميذه الإمام القرافي إلى هذا التعريف ليقول في الفروق "فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشريعة وأدلتها فأى شيء تناول من الأدلة والقواعد ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرها، وإن نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة، مع قطع النظر عما يتقاضاها، كرهت، فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع"⁽²⁾

هذا وقد صرح أبو الفضل عبدالله بن الصديق الغماري باتفاق العلماء في تقسيم البدعة حيث قال "إن العلماء متفقون في انقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة، وإن عمر رضي الله عنه أول من نطق

(1) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: 2/ 173

(2) الفروق للقرافي:

بذلك، ومتفقون على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم (كل بدعة ضلالة) عام مخصوص⁽³⁾.

إلا أن ثلة من العلماء رفضوا تقسيم البدعة، فالبدعة عندهم مهما أطلقت فهي المذمومة وعرفوها تعريفات قامت على هذا الأصل عندهم، فالبدعة عند الإمام الشاطبي "طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل"⁽⁴⁾ ويرى الإمام ابن تيمية قبل ذلك "أن كل من تعبد بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقد جاء ببدعة ضلالة"⁽⁵⁾

ولكن الاختلاف بين الاتجاهين في الحقيقة لفظي، فكل من تحدثوا عن البدعة وقسموها إلى محمود

(3) إتقان الصنعة: 13

(4) الاعتصام للشاطبي: 36/1

(5) مجموع الفتاوى 4 / 108

ومذموم فإنما يتحدثون عن البدعة بالمعنى اللغوي، ذكر هذا الحافظ ابن حجر حيث قال "والمحدثات بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه في الشرع فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة، فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محموداً أو مذموماً"⁽¹⁾

ومثل هذا الكلام عُثر عن كل أصحاب الاتجاه الأول، فروي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قوله "كل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلف، لأن تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام لهم في الوقت أو لما هو أفضل منه أو لعله لم يبلغ

(1) فتح الباري 13/ 268

جميعهم علم به" ⁽²⁾ وقال الحافظ ابن حجر الهيتمي: "والبدعة الشرعية ضلالة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قسمها من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنما قسم البدعة اللغوية" ⁽³⁾.

ولكن من العلماء من لا يرون بأساً بتسمية المحدث المحمود بدعة حسنة من حيث الاصطلاح الشرعي، فهي عندهم مرادفة للسنة الحسنة في حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه المعروف، ولهم في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم السلف، ولا مشاحة في الاصطلاح، فالبدعة الحسنة عندهم هي السنة الحسنة عند من لا يجيزون هذا الإطلاق.

(2) إتقان الصنعة. ورد كلام قريب منه في مناقب الشافعي

للبيهقي 1/468

(3) الفتاوى الحديثية: 200

وهكذا تكون الاتجاهات ثلاثة ويبقى الخلاف بينها لفظياً، يقول الشيخ محمد عبدالله دراز "إذا عرفت تبين لك أن اختلاف الفريقين في ذم البدعة إطلاقاً وتفصيلاً ليس اختلافاً حقيقياً في موضوع واحد، وإنما هو اختلاف اسمي تابع لاختلاف موضوع الحكم، فالمعنى الذي يحكم عليه الفريق الأول بالذم مطلقاً لا يفصل فيه الفريق الثاني إذ لم يقل أحد منهم بتحسين شيء لم يرد بحسنه دليل أو شاهد شرعي" (4).

هكذا نخرج من هذا المطلب بنتيجة مهمة تعيننا فيما يأتي من المطالب، وهي أن البدعة بالمفهوم اللغوي تنقسم إلى ما يُحمد وما يُذمّ، وأن بعض العلماء توسعوا فأطلقوا الشرعية على البدعة اللغوية، وأن البدعة الشرعية مذمومة كلها لمخالفتها للأصول، ولا

(4) الميزان بين السنة والبدعة: 46-47

يطلق على المحدث الموافق للأصول بدعة إلا لتغليب الحقيقة اللغوية، ويبقى الخلاف بعد ذلك في المحددات الضابطة وآليات التنزيل والنماذج التي يصدق عليها اسم البدعة، أي في بدعية الأمور المعينة.

ضابط السنة الحسنة

لقد روى الإمام مسلم بسنده إلى جرير بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء"⁽¹⁾. وكان من سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستحسن الكثير مما يأتي به الصحابة رضوان الله عنهم سواء منها ما يدخل في إطار العبادات أو العادات، وإن كان هذا يندرج تحت السنة تقريراً، لكنه يستفاد منه أن الصحابة رضوان الله عنهم ما كانوا ليبتدعوا هذه الأعمال إلا لأنهم فهموا من الهدى النبوي ما يسع لذلك،

(1) مسلم، كتاب الزكاة 3/86

فابتدعوا عبادات راجين بها الأجر من الله تعالى واستحسن صلى الله عليه وآله وسلم بعضها مثل طهارة بلال وصلاته ركعتين مع كل حدث، ومثل اقتصار أحدهم على سورة الإخلاص بعد الفاتحة مع كل ركعة ومثل ما سنه خُبيب بن عدي من صلاة ركعتين قبل القتل ومثل زيادة ثناء على الله أثناء الصلاة ومثل افتراق الرجلين من الصحابة على قراءة سورة العصر.

فهذا التصرف من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم يدل المتأمل على أنهم "لم يكونوا يعتقدون أن كل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرام، بل لكل محدثة حكمها الذي ينسجم مع مقاصد الشريعة ونصوصها العامة وقواعدها الكلية، ولم يكونوا أيضا يقبلون كل محدثة في الدين، بل كانوا ينكرون من المحدثات ما كانوا يعتقدون أنه من

البدع السيئة التي تتصادم مع أصول الدين
وخصوصه "2.(2)

وقد استحدثت أمور كثيرة في زمن الصحابة رضوان
الله عنهم مثل الجمع على إمام واحد في التراويح ومثل
زيادة أذان يوم الجمعة ومثل قنوت أمير المؤمنين
عمر بن الخطاب بالدعاء الموقوف عليه، وسار على
الهدى نفسه التابعون لهم بإحسان، فكان تحزيب
القرآن الكريم ونقطه وشكله وضبط إعرابه، وزاد
أهل المدينة في التراويح أربع ركعات مكان كل
ترويحة بالطواف عند أهل مكة فصلوا ستا وثلاثين
ركعة، وكل واحد من هذه الأمور وغيرها العشرات
إنما حظيت بالقبول لأن مجتهدا ممن كملت فيهم
آليات الاجتهاد اجتهد فرأى أنها لا تخالف الأصول
والقواعد الشرعية.

(2) مفهوم البدعة وأثرها في اضطراب الفتاوى المعاصرة 139

ويحسن أن نورد هنا تحقيق الإمام ابن تيمية في مسألة ركعات التراويح، قال رحمه الله "والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه فهو الأفضل، وإن كانوا لا يتحملونه فالقيام بعشرين أفضل... وإن كان بأربعين وغيرها جاز ذلك... ولا يكره شيء من ذلك... ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُزاد فيه ولا يُنقص فقد أخطأ" (1)

لكن الواحد يحتار أمام الخلل المنهجي الكبير لو وضع هذا الكلام من الإمام على الضابط الذي وضعه بنفسه لتمييز البدعة عن السنة حيث قال: "فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعاً

(1) مجموع الفتاوى: 2/ 401

لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء الراشدون بعده
والصحابه فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة
ويمتنع القياس عليه" (2).

ولعل قائلًا يقول بأن كلام الإمام في عدد الركعات
متعلق بفروع العبادة فيما له أصل جملي، إذ أصل
الصلاة مسنونة والحكمة من قيام الليل معروفة، فلا
شائبة في ذلك، ولكن هذا الكلام يصدق على ما لا
يحصى من العبادات التي يسمها أصحاب هذا
الاتجاه بالابتداع.

وعودا على بدء في مسألة السنة الحسنة، ففي
الحقيقة إن ضابط السنة الحسنة راجع إلى أن كل ما
استحدث وله أصل في الشرع يعود إليه فهو من
السنة الحسنة، قال عبد الله بن الصديق: "فما أحدث

(2) اقتضاء الصراط المستقيم: 426

وله أصل في الشرع يشهد له يُسمى سنة حسنة ومقابله يسمى سنة سيئة" (3).

وهذا مما يمكن إقامة دعوى الإجماع عليه، إذ لا تجد واحداً ممن تعرض لمسألة البدعة إلا ذكره، يقول الشاطبي في رده على القرافي في تقسيم البدعة "هذا التقسيم أمرٌ مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع؛ لأن حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي، لا من نصوص الشرع ولا من قواعده" (1) ويقول الحافظ ابن رجب الحنبلي "المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له من الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا" (2) وهذا ما يقوله الإمام ابن

(3) إتيان الصنعة 12

(1) الاعتصام: 1/191

(2) جامع العلوم والحكم 398

تيمية نفسه حيث قال في مجموع الفتاوى: "إن البدعة الحسنة عند من يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة لا بد أن يستحبها أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهم ويقوم دليل شرعي على استحبابها"⁽³⁾.

فعلى هذا يقبل كل ما يستند إلى نص بمنطوقه أو بمفهومه (في مثل مفهوم الموافقة الأولوي) أو معقوله أو كان مستنده الاستصلاح الذي أكثر الصحابة رضوان الله عنهم الرجوع إليه أو كان إجماعاً أو استحساناً عند من يعتمدونه أو غير هذه من المصادر التشريعية أو الأدلة الكلية والقواعد العامة.

(3) مجموع الفتاوى 152/27

ضابط التروك النبوية

المقصود بالترك هنا "أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً أو يتركه السلف الصالح من غير أن يأتي حديث أو أثر بالنهي عن ذلك الشيء المتروك يقتضي تحريمه أو كراهته" ⁽¹⁾.

فإذا ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمراً فلا بد أن يكون أحد أمرين: الترك المنقول أو متروك النقل، والترك المنقول إما مسبب أو مطلق، والأسباب كثيرة أكثرها لا يقتضي منعاً أو إيجاباً، أما متروك النقل فإما مقدور أو غيره والمقدور إما ما لا تتوافر دواعي نقله وإما ما وجد مقتضاه وانتفى مانعه، وهذا الأخير وحده ما يكون حجة في الشرع أي عند وجود

(1) حسن التفهم والدرك لمسألة الترك لأبي الفضل الغماري: 9

المقتضي وزوال المانع وهو بدوره قد يكون في جانب العبادات فيغلب الحظر أو العادات فتغلب الإباحة.

فمطلق الترك "ليس بموجب للحكم في المتروك إلا جواز الترك وانتفاء الحرج فيه، لا تحريم ولا كراهة، ولا سيما فيما له أصل جملي كالدعاء فإن صحَّ أن السلف لم يعملوا به، فقد عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم من هو خير كجمع المصحف ثم نقطه وشكله ثم نقط الآي ثم الخواتم والفواتح وتحزيب القرآن والقراءة في المصحف في المسجد وتسميع المؤذن تكبير الإمام وتحصير المسجد بدل التحصيب وتعليق الثريات ونقش الدنانير والدراهم بكتاب الله وأسمائه، وقال عمر بن عبد العزيز: "تحدث للناس

أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، وتحدث لهم
ترغيبات بقدر ما أحدثوا من الفتور" (2)

فترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمر ما قصدا
يفيدنا أمرا واحدا مؤكدا وهو أن ذلك الأمر غير
واجب... ثم قد تحتف بالترك قرائن تفيد استحباب
الأمر المتروك أو كراهته أو حرمة، أما الترك غير
المقصود فهو أبعد من أن يفيد التحريم، بل الصواب
أنه لا يتعلق به حكم شرعي (3).

يقول العلامة عبدالله بن الصديق "الترك وحده إذا لم
يصحبه نص على أن المتروك محظور لا يكون حجة
في ذلك، بل غايته أن يفيد أن ترك ذلك الفعل
مشروع، وأما أن ذلك الفعل المتروك يكون محظورا

(2) المعيار العرب 6/370 وانظره في مشاهد من المقاصد 188

(3) مفهوم البدعة: 116

فهذا لا يستفاد من الترك وحده وإنما يستفاد من دليل يدل عليه" (1).

ولكن مطلق الترك صار أشهر حجة يعتمد عليها من يعترضون على بعض الأمور المستحدثة، فهي محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لم يفعلوا، أو لأن السلف لم يفعلوا، ولو كان خيراً لسبقونا إليه وقد مضى الجواب على ذلك.

ومن جيد كلام الإمام ابن تيمية في الرد على هذا الخلل المنهجي الذي اتُّهم هو نفسه بالوقوع فيه كثيراً رُدُّه على من منع دخول الحمام بدعوى بدعيته، قال "وليس لأحد أن يحتج على كراهة دخولها أو عدم استحبابه بكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخلها ولا أبوبكر ولا عمر فإن هذا

(1) حسن التفهم والدرك لمسألة الترك: 11

إنما يكون حجة لو امتنعوا من دخول الحمامات" (2)
وفرق كبير بين الترك والامتناع.

ولكن الإمام الشاطبي يرى غير ما يرى الإمام ابن تيمية، حيث شَنَّ الغارة على نخل الدقيق لأنه بدعة، وكل بدعة ضلالة (3)، وذلك في إيرادهِ رواية أبي نعيم عن محمد بن أسلم في دخول البدعة في المُنْخُل وأعجبه صنيع هذا الإمام وقول من قال "أول ما أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المناخل" (4). ثم أعقب كلامه بتفصيل عن كيفية دخول شائبة التعبد في العادي حيث قال: "ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد، لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من

(2) مجموع الفتاوى: 313/21

(3) الاعتصام 327

(4) نفسه 333

المأمور به والمنهي عنه فهو المراد بالتعبدى، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي... والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي لأن أحكامها معقولة المعنى ولا بد فيها من التعبد⁽⁵⁾.

وإن كثيرا من أصحاب هذا الاتجاه يطلقون الترك ويعتمدونه دليلا وحجة في منع المستحدثات، فالإمام ابن القيم مثلا أورد نماذج من التروك التي في فعلها مخالفة للسنة ووقوع في البدعة مثل ترك التلفظ بالنية وترك الدعاء بعد الصلاة على هيئة الاجتماع وترك صلاة الجمعة في الخلاء وترك صلاة العيد في المسجد والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة وغيرها.

(5) المرجع 333 وما بعده

ولكن معترضا قد يعترض على كلام الإمام بأن بعض المذكورات من السنن التركية لا مطلق التروك، ومنها ما يمكن إدراجه تحت تروك الوسائل وكذلك ما هو من متروك النقل، والمعلوم فيما لا تتوافر الهمم على نقله؛ أن عدم العلم ليس علما بالعدم.

ولنأخذ مسألة الدعاء على هيئة الاجتماع للمثال على الخلل المنهجي لدى أصحاب هذا الاتجاه، فالدعاء الجماعي عقب الصلوات من البدع، وقد أقلّ الامام الشاطبي في الاعتصام مبحثا للرد على حجج شيخه ابن لب الغرناطي القائل بجوازه، وملخص كلامه أن الدعاء بدعة فلو جازت لكان إظهارها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وأن قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في البركة من اجتماع يكون فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم

وأصحابه، وأنه لو كان من باب البر والتقوى لكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول سابق إليه⁽¹⁾.

هكذا استند الإمام الشاطبي إلى ضابط الترك لبدء شيخه الذي ينتصر للدعاء الجماعي خارج الصلاة.

وقبل سوق المثال على الخلل المنهجي نورد للشيخ عبد العزيز بن باز فتواه عن توقيفية العبادة قال: "العبادة توقيفية فلا يشرع فيها إلا ما جاء به الشرع كالصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان والحج وغير ذلك مما شرع الله من نوافل الصلاة والصدقة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"⁽²⁾.

ثم قارن كل هذا مع فتوى الشيخ رحمه الله عن دعاء الختم داخل الصلاة، جاء فيها: "لم يزل السلف

(1) انظر الاعتصام 269-270

(2) فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز 30/20

يختتمون القرآن ويقرؤون دعاء الختمة في صلاة رمضان ولا نعلم في هذا نزاعاً بينهم... وهذا معروف عن السلف تلقاه الخلف عن السلف... وهكذا كان مشايخنا مع تحريهم للسنة وعنايتهم بها يفعلون ذلك، تلقاه آخرهم عن أولهم... فالحاصل أن هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه بل هو مستحب" (1).

فأطلق رحمه الله الاستحباب على استحداث دعاء للختمة داخل الصلاة نفسها، بالرغم من أنه لا يملك نعت العبادات بالأحكام سوى الشارع، يقول الامام ابن تيمية " فلهذا كان دين المؤمنين بالله ورسوله أن الأحكام الخمسة: الإيجاب والاستحباب والتحليل والكراهية والتحریم لا يؤخذ إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" (2).

(1) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 354/11

(2) مجموع الفتاوى 226/22

مسألة السنة التركية

سبقت الإشارة بأن العلماء قسموا تروكه صلى الله عليه وسلم إلى الترك العدمي وهو الذي لم يوجد ما يقتضيه في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ثم حدث له مقتض بعده صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا جائز على الأصل، ثم الترك الوجودي وهو ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضي لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في عهده، وهذا الترك يقتضي منع المتروك"⁽¹⁾.

ومن الجدير بالذكر أن العلماء اختلفوا في الترك الوجودي أو الكف هل هو فعل، والصحيح أن الكف فعل، وهذا اختيار كثير ممن تعرض للمسألة من علماء الأصول، واستشهدوا على ذلك بجملة أدلة منها

(1) حسن التفهم والدرك لمسألة الترك: 23

قوله تعالى "لَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِنَّمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ" فسمى الحق تعالى ترك الربانيين والأخبار نهيم صنعا، وكذلك قوله تعالى "كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ" فسمى تركهم عن التناهي فعلا.

هذا، فإذا تأكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الأمر قاصداً للترك مشرعاً له فهذا ما يصطلح عليه السنة التركية، عرفها بعضهم بأنها أن يسكت* النبي صلى الله عليه وسلم عن الفعل غير الجبلي مع قيام المقتضي وعدم المانع وألا يكون المتروك حقاً لغيره⁽²⁾.

* الأخرى أن (يكف) قام العلامة عبد الله بن الصديق بالتفريق بين الترك الوجودي والسكوت في مقام البيان بما لم يسبق إليه كما قال رحمه الله.

(2) السنة التركية 67

ولا خلاف بين العلماء في وجوب التأسّي به صلى الله عليه وآله وسلم في السنن التركية فيما يفيد الحكم وجوباً أو استحباباً أو إباحة بل أو كراهة كما يقول الفقهاء في ترك البول قاعداً بسبابة قوم.

ولكن هذا الأصل قد تعثره أخلال منهجية ما دام الأمر المستحدث قد يكون في العادة التي الأصل فيها الإباحة، وإذا كان في العبادة أيضاً فقد يكون في عبادات الوسائل لا المقاصد مثل الأذان الذي استحدثه أمير المؤمنين عثمانُ وكثير غير، ثم في عبادات المقاصد نفسها قد يكون في المعلن الذي يكون منشؤه القياس وجاز على قول الجمهور كما سنرى، وقد تكون العبادة فرعية لا مبتدأة فيجوز البناء، وهكذا تتسع دائرة الخلاف وتمتد.

ضابط التعبد ومسألة التعليل

إن من العبادات ما يُعقل معناها ويدرك حكمتها سواء لنص الشارع على العلة أو لاهتداء عقول الفقهاء إليها، ومنها ما لا يهتدي العقل الي شيء من ذلك، فجرى إطلاق العبادات المعللة أو معقولة المعنى على ما تدرك علتها وتعقل حكمتها كما أطلق على التي لا تعلل اسم التعبد.

والمراد بالتعبد كما قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور هو "أن الشريعة تعبدتنا بذلك الحكم ولم تشرح مرادها منه"⁽¹⁾. ولا اهتدى العالمون إلى عقله، فالتعبد راجع إلى عدم معقولية المعنى وبحيث لا يصح إجراء القياس عليه، وإذا لم يعقل معناه دل على أن قصد الشارع فيه الوقوف عند ما حده لا

(1) مقاصد الشريعة الإسلامية 44

يتعدى⁽²⁾. فإذا قيل (هذا أمرٌ تعبدى) فمعناه أنه غير معقول المعنى حيث لم ينص الشارع على علته وحكمته وليس بإمكان العقل البشري أن يصل فيها إلي حد تطمئن اليه النفوس في علتها وحكمتها⁽³⁾.

أما العبادات المعللة فهي التي تظهر للعبد حكمتها والغاية من مشروعيتها سواء عن طريق نص الشارع عليها أو إشارته إليها أو عن طريق الاستنباط والتفكر والتأمل فيها.

ومجال التعليل واستنباط الحكم مجال واسع يمكن أن تختلف فيه العقول وتتفاوت فيه الأفهام، ومن هنا قيل بأن الحكم لا يتعارض⁽⁴⁾.

(2) الموافقات: 2/ 318

(3) القياس في العبادات: 259

(4) العبادات للبيانوني: 56 نقلا عن القياس في العبادات: 308

وقد ذكر عدد من الأصوليين كابن المنير والزرکشي بأن الأصل في الأحكام التعليل والأصل هنا بمعنى الغالب وبناء على هذا الأصل فإننا إذا لم نجد ما يدل على أن الحكم تعبدی فهو معلل مراعاة للأصل، يقول المقری في القواعد: "الأصل في الأحكام المعقولة لا التعبد لأنه أقرب إلى القبول وأبعد عن الحرج"⁽¹⁾. وإن كان كثير من العلماء يفصلون فيقولون بأن الأصل في العبادات التعبد وفي العادات المعقولة.

وجمهور الأصوليين على القول بجواز دخول القياس في العبادات المعللة خلافا لبعض الأحناف الذين نفوا إجراء القياس بناء على نفي تعقل المعنى وإدراك المصلحة التي شرعت العبادات من أجلها.

(1) القواعد للمقری: 1/ 296

ولكن يجب التأكد بأنه لا خلاف بين جميع العلماء في أن القياس لا يجري في أصول العبادات، وإنما في الأحكام ذوي الصفات لا في إثبات عبادة جديدة، فلا خلاف بين العلماء في عدم جواز إثبات عبادة جديدة زائدة على العبادات المعلومة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة بالقياس، مثل إثبات صلاة سادسة أو صوم شوال ونحوها بالقياس⁽²⁾.

فالعبادة المبتدأة لا تثبت إلا بالنص، ولكن العبادات الفرعية مثل قياس البحر المائج على ميدان القتال في صلاة الخوف، ومثل قياس المضطر خطئاً أو مكرهاً على الناسي في أجزاء الصوم عند من يقول بالأصل المقيس عليه.

(2) إحكام الفصول: 549

وهناك أخلال منهجية كثيرة تتعلق بهذا الضابط، فمن أخلال المانعين للقياس في العبادات قياسهم سائر المائعات على الماء لتطهير الثوب النجس ومنها قياسهم سائر ألفاظ الإجلال على التكبير في الصلاة مخالفين في ذلك السواد، وغير ذلك كثير.

ولنأخذ مثالا واحدا في مسألة التعبد وليكن الإمام ابن تيمية محل الشاهد هذه المرة. يقول الإمام الشاطبي تحت موضوع البدع الإضافية: "ومثال ذلك أن يقال إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصه الشارع بوقت دون وقت، ولا حد فيه زمان دون زمان ما، مما نهى عن صيامه على الخصوص... فإذا خص منه يوما من الجمعة بعينه أو أياما من الشهر بأعيانه لا من جهة ما عينه الشارع فإن ذلك ظاهر بأنه من جهة اختيار المكلف.. فإذا قيل له: لم خصت تلك الأيام دون غيرها لم يكن له بذلك

حجة غير التصميم فلا شك أنه رأي محض بغير دليل مما قام به تخصيص الشارع أياما بأعيانها دون غيرها فصار التخصيص من المكلف بدعة إذ هو تشريع بغير مستند" (1).

فإذا أخذنا هذا الضابط ووضعنا عليه العشرات بل المئات والآلاف من اجتهادات الأئمة المجتهدين لا يكاد ينجو من صفة المبتدع إمام من أئمة الأمة المجتهدين سلفا وخلفا، وليكفنا الإمام ابن تيمية رحمه الله عن سوق الأمثال، نضع بعض العبادات المؤقتة التي صحت عنه لنرى مدى الخلل المنهجي الذي يعتور هذا الضابط، قال الإمام ابن القيم: "سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من واطب على "يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت" كل يوم بين سنة

(1) الاعتصام: 277

الفجر وصلاة الفجر أربعين مرة أحيا الله قلبه" (2).
وقال علي البزار: "كنت مدة إقامتي بدمشق ملازمه
جل النهار وكثيرا من الليل، وكان يدنيني منه حتى
يجلسني إلى جانبه وكنت أسمع ما يتلو وما يذكر
حينئذ، فرأيتَه يقرأ الفاتحة ويكررها، ويقطع ذلك
الوقت كله، أعني من الفجر إلى ارتفاع الشمس في
تكرير تلاوتها" (3).

هذا، ولم نتعرض للعادات لأن الخطب فيها جلل؛ إذ
الأصل فيها الإباحة بالإجماع، وإن كانت لا تخلو من
شائبة التعبد كما أسهب القول فيه الإمام الشاطبي.

(2) مدارج السالكين: 3/ 264

(3) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية 1/ 38

ضابط عدم الإنكار في مسائل الاجتهاد

جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد"⁽¹⁾.

هذا الحديث العظيم وغيره من الآثار دلت على صفتي العموم والشمول للشرعة الإسلامية الخالدة الصالحة لكل الأزمان، ولا يتأتى هذا العموم والخلود إلا على دعامة قوية من الاجتهاد إلى جانب النص.

وقد اتفق العلماء على عدم تأثيم المجتهد المخالف في الظنيات، إلا خلافا لم يعتبر لبشر المريسي وأبي بكر الأصم، بل إن العلماء ذهبوا إلى أكثر من ذلك فقالوا بأن حكم الله تعالى في حق كل مجتهد ما أدى إليه

(1) البخاري: 6919 ومسلم: 4584

اجتهاده، حتى ذهب عدد من الأئمة إلى تعدد المصيب في المسائل الظنية. قال الإمام ابن تيمية: "وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع (الاختلاف في الظنيات) كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه"⁽²⁾. ورضي الله عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فما أغلى قوله: "ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً"⁽³⁾. وهكذا صيغت القاعدة الفقهية المعروفة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، إذ الاجتهاد ليس منكراً وإنما الإنكار على المنكر.

(2) كذا في مجموع الفتاوى 79/30 وورد في جامع بيان العلم بلفظ قرين.

(3) اقتضاء الصراط المستقيم: 38/2

ومن ألفاظ القاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف، وإن كان بعض العلماء مثل ابن القيم يرون بأن مسائل الخلاف غير مسائل الاجتهاد، فيجب التفريق بين القاعدتين والأولى هي الصواب، ويرون في محاولة التوفيق بين القاعدتين شرودا عن العلم وبعدا عن التحقيق. فمسائل الخلاف عندهم أعم من مسائل الاجتهاد، إذ تشتمل كل ما وقع من خلاف وإن كان ضعيفا شاذاً أو مما اعتبر من زلات العلماء.

والإنكار الممنوع في مسائل الاجتهاد "هو الإنكار باليد أو التشنيع على المخالف أو القدح في دينه وعدالته كرميه بالبدعة أو الفسق وهجره من أجلها... ولا تنافي في هذا مع بيان الراجح من الرأيين"⁽¹⁾.

(1) المرجع: 146-149

ومسائل الاجتهاد هي المسائل الفرعية الظنية،
وبعض مسائل الاعتقاد التي بابها الاجتهاد سواء في
الترجيح بين النصوص أو تنزيلها أو القياس عليها،
وقد ذكر بعض الباحثين أوصاف هذه المسائل
كالآتي:

- أ- ما تجاذبها أصلان شرعيان صحيحان.
- ب- المسائل التي ليس فيها دليل يجب العمل
به وجوباً ظاهراً.
- ت- ما تجاذبه نصان أو أكثر وكل واحد
مقبولٌ سنداً ظاهراً دلالةً.
- ث- ما ورد فيها نص لكنه ليس محل اتفاق في
دلالتة مع ظهور قوة استدلال الطرفين⁽²⁾.

(2) لا إنكار في مسائل الاجتهاد: 154

يقول الإمام ابن تيمية في منع الإنكار في المختلف فيه:
"مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء
لم يُنكَر عليه، وإذا كان في المسألة قولان، فإن كان
الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا
قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح
القولين" (3).

هكذا يتضح لنا أنه لا مبرر لأحد من المجتهدين،
ناهيك عن دونهم أن يدعي بأن اجتهاده الحقيق
بالإتباع وأنه وحده على الحق والمخالف مبتدع ضال،
ما دام كل منهما بنى موقفه على اجتهاد مؤصل.

روى الحافظ ابن عبد البر بسنده إلى يحيى بن سعيد
قال: "ما برح أولو الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم

(3) جامع بيان العلم 80/2

هذا فلا يرى المحرّم أن المُحلّ هلك لتحليله ولا يرى
المحل أن المحرّم هلك لتحريمه" (1).

هذا، ولا داعي لإيراد النماذج على الأخلال المنهجية
المتعلقة بهذا الضابط لأن كل المحدثات التي اختلف
فيها أنظار العلماء بين مجيز ومانع تدخل في هذا
الإطار، ولو عدها العاد ما أحصاها، أورد الشيخ علي
محفوظ في كتابه (الإبداع) عددا كبيرا منها في أبواب
مختلفة، كما قام الدكتور عبد الإله العرفج بعرض
مميز لبعضها، ويكفيك ما بين ابن لب والشاطبي
رحمهما الله من سجال في هذا الميدان.

(1) مجموع الفتاوى: 20/207

ضابط المصلحة

المصلحة هي كل ما يؤدي إلى "المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفسد عن الخلق" ⁽¹⁾ فأحكام الله تعالى كلها منوطة بمصالح العباد، فأينما وجد الأمر فهو مقرون بمصلحة وأينما وجد نهى فهو مقرون بمفسدة اهتدى العقل أو لم يهتد إلى المصلحة والمفسدة. لكن المصالح منها المعتبرة والملغاة، وإنما الحديث هنا عن الفرع الثالث وهي المرسلات التي لم يرد اعتبارها أو إلغاؤها في الشرع، ومن مسمياتها (المصلحة المرسلات) وسماها الخوارزمي (الاستصلاح)، وأطلق عليها إمام الحرمين (الاستدلال) والغزالي (الاستدلال المرسل) وقيل (القياس المرسل) و(القياس المصلحي)، ولكن غلب عليها اسم المصالح المرسلات.

(1) إرشاد الفحول: 403

فالمصلحة المرسلة هي مقصود الشارع الذي لم يثبت بدليل خاص به نفياً أو إثباتاً. هي عند الإمام الغزالي "أن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلاً ولا يوجد أصل متفق عليه"⁽²⁾. وعرفها حَلُولُ بأنها "ما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا إهدار ولكنه على سنن المصالح وتتلقاه العقول بالقبول"⁽³⁾، وعرفها الدكتور أبو زهرة بأنها "المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي شرط ألا يشهد لها أصل بالاعتبار أو الإلغاء، فإن شهد لها أصل دخلت في عموم القياس وإن شهد لها أصل خاص بالإلغاء فهي باطلة"⁽⁴⁾ فالمصلحة المرسلة إذن كل مصلحة لم يشهد لها الشرع بالاعتبار أو الإلغاء.

(2) البحر المحيط: 6/76

(3) التوضيح شرح التنقيح: 401

(4) أصول الفقه: 279

ويستقل المذهب المالكي بالقول به عن سائر المذاهب نظريا ولكن الواقع العملي يدلنا على أن المذاهب كلها تأخذ به على تفاوت فيما بينها، والتفاوت في الأخذ به بين المذاهب كما في سد الذرائع بلا فرق، يقول الإمام القرافي "المصلحة المرسله غيرنا يصرح بإنكارها ولكنهم عند التفريع تجددهم يعللون بمطلق المصلحة ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار لها على مجرد المناسبة وهذا هو المصلحة المرسله" (1)

واشترط الإمام الغزالي للعمل بالمصالح المرسله أن تكون ضرورية لا حاجية أو تحسينية وأن تكون قطعية لا ظنية، وأن تكون كلية لا خاصة بفئة معينة، وإن كان الجمهور على خلاف الإمام في اشتراط القطعية والكلية إذ يعتبرون الظنية

(1) تنقيح الفصول: 402

والخاصة، قال أبو العباس القرطبي "هي بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها"⁽²⁾. "وقال السبكي الابن "إن فرض المسألة بالشروط المذكورة مما علم من الشرع اعتباره قطعاً وليس من المرسل المختلف فيه"⁽³⁾، بل رأى بعضهم كالأبياري وابن المنير بأن المصالح بهذه الشروط أمر لا يتوقع تصوره في الشريعة أصلاً فكأنه يفضي إلى القول بنفي الاستصلاح.

هذا، وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عنهم كثيرٌ من الأحكام والتصرفات التي لو فتش الواحد لا يجد لها دليلاً سوى المصالح المرسلة مثل جمع أبي بكر رضي الله عنه للمصحف واستخلاف عمر رضي الله عنه، ومثل حد شارب الخمر وحرق حانوت

(2) البحر المحيط: 8/87

(3) تشنيف المسامع: 3/300

الخمارين بما فيه، ومثل جمع الناس على مصحف واحد وتجديد الأذان، ومثل تضمين الصناعات الذي قال عنه علي كرم الله وجهه: "لا يصلح الناس إلا ذاك"، فالمصلحة تدخل غالبا في سياسة الرعاية، والعلماء يستحسنون الاستصلاح دائما في التصرف بموجب الإمامة لا بموجب الفتوى إلا من حيث تبدل الأحكام بتبدل الأزمان. قال الشاطبي بعد إيراد بعض هذه الأمثلة بتفصيل: "ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما صنعوا من ذلك ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعا، فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة، والأمر بحفظها معلوم"⁽⁴⁾.

وقد أورد الإمام ابن القيم عددا من تصرفات الصحابة التي لا وجه لها إلا أن تكون مستندة إلى المصلحة المرسلة، مثل حلق عمر رضي الله عنه رأس

(4) انظر الطرق الحكيمة

نصر بن حجاج ونفيه من المدينة لتشبيب النساء به
وضرب صبيغ بن تميم على رأسه لما سأل عما لا
يعنيه، ومثل إلزام الصحابة أن يقلوا الحديث عن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما اشتغلوا به عن
القرآن "(1).

والمصالح المرسلة من أهم المحددات الضابطة لتمييز
البدعة عن غيرها، إذ إنها قوية الشبه بالبدعة من
حيث عدم ورود النص وعدم إمكان إجراء القياس
على أصل من الأصول.

يرى بعض العلماء أن الفرق بين المصلحة المرسلة
والبدعة يكمن في ثلاثة أمور:

أ- البدعة ظاهرة في التعبدات... والمصالح المرسلة
عامة، والنظر فيها إنما هو فيما عقل معناه.

(1) الاعتصام: 361

ب- المصالح المرسلة ترجع إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين خلاف البدعة.

ج- البدع إنما تكون في المقاصد بخلاف المصالح المرسلة التي تكون في الوسائل⁽²⁾.

وقد عقد الشاطبي بابا لذكر الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة والاستحسان، وقال: "هذا باب يضطر إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس بدعة، فإن كثيرا من الناس عدوا أكثر المصالح بدعا ونسبوها إلى الصحابة والتابعين وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات"⁽³⁾.

ويرى الشاطبي أن الفرق يكمن في أن الحديث عما يرد بخصوصه دليل يشهد له بالقبول أو الرد، وهو

(2) الإبداع في مظان الابتداع: 91-92 بتصرف.

(3) نفسه

على وجهين إما غير ملائم لتصرفات الشرع فيكون بدعة وإما ملائم بشهادة عمومات الأدلة الشرعية وهو المصلحة المرسلة وعليه تنزل تصرفات الصحابة المشار إليها المشار إليها⁽⁴⁾.

وتعقب الإمام العزّ بن عبد السلام ورأى أنه سمي المصالح بدعاً إذ لم تدخل تحت النصوص المعينة، ورأى بأنه إنما جرى على مذهبه في تقسيم البدعة فأطلق البدعة الحسنة على المصالح المرسلة، يقول: "وقول عزّ الدين إن الرد على القدرية وكذا غيرهم من أهل البدعة من البدع الواجبة غير جار على الطريقة الواضحة، ولو سلم فهو من المصالح المرسلة"⁽¹⁾. وهكذا يعود بنا الشاطبي مرة أخرى إلى مسألة الاجتهاد.

(4) انظر الاعتصام: 352-354

(1) المرجع: 143

غير أن بعض العلماء يرون بأن خلاف الشاطبي نفسه لفظي، يتعلق، فحسب، بالتسمية، حيث استعاض عن تسمية البدعة الحسنة بالمصلحة، وإن كان الشاطبي في الحقيقة لا يخالف العلماء في أن المصالح مدارها على العادات أصلاً، يقول: "إن عامة النظر فيها، المصلحة المرسلة، المختلطة على البعض بالبدعة إنما هو فيما عقل معناه وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتهما بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات وما جرى مجراها في الأمور الشرعية"⁽²⁾.

لكن عدم دخول المصلحة في باب العبادات ليس بإطلاق، إذ نجدها داخلة في جملة من العبادات المعللة "كصنيع عثمان في الأذان وصنيع عمر في جمع الناس على إمام واحد وتكثير الركعات المصلى

(2) الاعتصام

بها في نظير تقليل القراءة في الركعات لطول القيام
فإبلاغ الأذان"⁽³⁾ وغير ذلك من المصالح في باب
العبادات مما يمكن دخوله تحت مسمى البدعة
الإضافية.

ثم تنشأ الأخلال المنهجية في المصالح المرسلة فتجد
عالما مثل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يصف
رسم الخطوط لتسوية الصفوف في المساجد بأنه
مخالف للشرع ويجب أن يكون بدعة ضلالة بإجماع
العلماء.⁽¹⁾

وإن كان ثلة من العلماء من نفس المدرسة الفكرية
التي ينتمي إليها لا يوافقونه في فتواه هذه التي
يتوقع أن يكون بناها على قاعدة الترك ووجود
المقتضي وانتفاء المانع غير ملتفت إلى أن المصلحة قد
تقتضيه.

(3) الأصول الاجتهادية التي يبني عليها المذهب المالكي: 93

(1) نقلا عن مفهوم البدعة: 307

فهرس

5	: تصدير
9	: مفهوم البدعة بين اللغة والشرع
81	: ضابط السنة الحسنة
52	: ضابط التروك النبوية
43	: مسألة السنة التركية
73	: ضابط التعبد ومسألة التعليل
44	: ضابط عدم الإنكار في مسائل الاجتهاد
50	: ضابط المصلحة